

종합감사

감사결과보고서

2017. 12

한국산업기술시험원
감 사 부

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사결과	2
1. 감사결과 총괄	2
2. 처분요구와 통보사항	2
(1) 법인(클린)카드 사용제한업종 통제관리 강화 필요(통보)	4
(2) 원내 위원회 실효적 운영 방안 강구 필요(통보)	6
(3) 무선랜 등 우회 정보통신기기 사용차단 위한 예산 지원 필요(통보) ..	10
(4) 웹 접근성 품질인증 관리 강화 필요(통보)	12
(5) 의원면직 제한 대상 확인 절차 마련 필요(통보)	14
(6) 기술료 수입 활용기준 명확화 필요(시정요구)	16
(7) 기관 비전전략체계 등 홍보·확산 미흡(시정요구 및 통보)	18
(8) 무단결근 등 복무관리 부적정(징계 및 경고요구)	21
(9) 남부고객지원용역 계약 관리·운영 부적정(징계,시정요구 및 통보)	30
[붙임] 감사결과 처분요구사항 처리요령	43

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 업무 전반에 대한 적법성, 타당성 등을 점검하여 부정과 오류를 예방·시정하고 불합리하고 비효율적인 업무처리와 제도를 개선하여 기관 전반의 경영 효율성을 높이는데 목적을 두었다.

2. 감사대상 및 중점

감사는 전 부서를 대상으로 실시하였으며, 감사범위는 2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 22. 감사일 현재까지 전 부서의 업무 전반을 그 대상으로 하였다. 감사 중점은 조직 및 인력운용, 노무관리, 연구관리, 홍보분야, 시험품관리 및 자체 비리신고센터를 운영하고 접수된 민원사항(감사범위인 2017.1.1.~12.22. 기간과는 별도 적용) 등을 효과적으로 점검하고 재발방지 하는데 중점을 두었다.

3. 감사실시 과정

이번 감사는 2017.11.13.부터 같은 해 12.22.까지 내부감사인 2명이 해당부서로부터 자료를 요구하여 서면을 통한 예비조사를 실시하고 본 감사를 통해 감사의견서를 통보한 후 해당부서로부터 답변서를 통한 확인을 거쳤으며, 징계요구 대상은 같은 해 12.27. 감사자문위원회를 통해 징계요구의 적정성을 검토한 후 감사를 마감하였다.

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 [표1]과 같이 ‘조직 운영 및 홍보 분야’등 제도 개선 필요사항 및 신분상 조치 등 계 14건을 확인하였다.

[표1] 지적사항 총괄

합 계		징계요구	주의·경고 요구	시정	개선	통보
신분상조치	행정상조치					
4	10	3*	1(경고)	3		7

* 재발방지서약 포함

2. 처분요구와 통보사항

가. 명세 : 별첨

감사결과 처분요구사항 및 통보사항

통 보

제 목 법인(클린)카드 사용제한 업종 통제관리 강화 필요

관 련 부 서 ○○○○실

내 용

임직원의 업무수행과 관련하여 원 에서는 예산낭비를 방지하고 업무추진비 등 집행의 투명성 확보를 위해 2014.10월 국민권익위원회 권고사항을 반영하여 클린카드제를 도입하고 업무와 관련성이 없는 유흥 업종 등에 대해 법인카드 결제가 원천적으로 차단될 수 있도록 법인카드 관리 및 사용세칙에 사용제한 업종을 정의하여 운영해 오고 있다.

또한 ○○○○실에서는 2016.10월 사용이 금지되는 유흥업종에 대한 기준을 구체화하고 대포집, 선술집, 포장마차, 와인바 등과 같이 ‘기타주점’으로 분류된 업종을 추가적으로 제한하였다.

법인(클린)카드를 총괄 관리하는 ○○○○실에서는 법인카드 관리 및 사용세칙 제8조(사용·관리) 제4항 제4호에서 규정하고 있는 의무적 사용제한 업종에 대해서 위법·부당 사용이 차단될 수 있도록 해당 은행 및 카드사와 연계하여 부패통제장치를 주기적으로 모니터링하고 사전예방시스템을 강화해 나가야 한다.

그럼에도 불구하고, 감사부에서는 ○○○○실로부터 법인(클린)카드 사용 제한 업종 현황 자료를 제출받아 검토한 결과 주점 등 일부 제한 업종에서 의무적 사용 제한 등록시스템이 해지 되어 있는 사실을 확인하였고, 이에 ○○○○실에서는 2017.12.22. 해당은행을 통하여 해지되어 있는 주점 등의 업종을 사용 제한 업종으로 다시 설정하여 등록하는 등 법인(클린)카드 부정사용을 사전 예방하기 위한 통제시스템 관리 및 운영에 오류가 발생하였다. ○○○○실에서는 이러한 오류가 재발하지 않도록 통제시스템을 주기적으로 모니터링 할 필요가 있으며, 법인카드 신청서 발의 시점에 직원들로 하여금 사전 예방 시스템 오류에 따른 부정사용 내역을 확인할 수 있도록 사후 대처 방안을 마련하여 내부통제를 강화할 필요가 있다.

조치할 사항 재무관리부서의 장은 법인(클린)카드가 위법·부당하게 사용되지 않도록 사용 제한 등록 업종현황을 주기적으로 모니터링하며, 사전 예방 시스템 오류에 따른 사후 대처 등 내부통제 강화 방안을 마련해 주시기 바랍니다. (통보)

통 보

제 목 원내 위원회 실효적 운영 방안 강구 필요

관 련 부 서 ◇◇◇◇실

(관 련 자)

내 용

원에서는 「정관」 제40조의 규정에 따라 기획·예산·자산 및 주요사업 등에 대한 자문을 구하기 위하여 필요시 자문위원회를 두며, 같은 규정에 따라 위원회 운영 주무부서인 ◇◇◇◇실에서는 매년 조직개편 등 인사이동을 반영하여 내부결재를 통해 원내 위원회를 개편하고 운영 매뉴얼을 마련한 후 시행하고 있으며 [별첨1]과 같이 총 12개 위원회가 자문기구로서 운영되고 있다.

2017.3월 승인 받은 원내 위원회 운영 개편안에 의한 「원내 위원회 운영 매뉴얼」에 따르면 위원회를 설치하기 위해서는 위원회 운영의 공정성과 효율성을 확보하기 위해 주관부서인 ◇◇◇◇실의 위원회 설치 요건 검토를 거쳐야하며, 운영 방식에 있어서는 의견수렴이라는 본래의 목적을 달성하기 위해 출석회의를 원칙으로 하도록 하고 있다.

또한, 위원회는 다양한 분야 전문가 등이 위원으로 참여하여 토론과 조정 과정을 거쳐 다수의 공감 하에 결론에 이르게 함으로써 의사결정의 합리성과

신뢰성을 제고하기 위한 제도이다. 따라서 위원회를 운영함에 있어 위원구성, 심의기준, 심의과정, 결과(회의록) 등 절차의 공정성과 객관성, 투명성과 신뢰성 확보를 위한 장치가 마련되어 있어야 한다.

그러나 원에서 운영중인 총 12개의 위원회 운영 현황을 점검한 결과, 위원회 주무부서로부터 설치 요건 검토 없이 운영중인 위원회가 2개(연구실 안전관리 위원회, 국외출장심사 위원회)위원회가 있었으며, 더욱이 원규심의위원회는 '17년 기준 총 9회를 개최하면서 위원회의 본래 목적인 토론과 조정, 다양한 의견수렴을 위한 출석회의는 단 한번도 개최 하지 않고 9회 모두 서면개최를 통해 의사결정이 이루어져 왔다.(서면 의견개진 위원수 또한 극히 일부 위원만 개진) 또한 위원회별로 별도의 운영규정을 두고 있는 위원회는 8개 위원회, 나머지 4개 위원회는 법령 및 상위 규정내에 근거조항 수준으로 명시되고 있고, 공정성과 객관성, 투명성과 신뢰성을 확보하기 위한 구체적인 기준 및 절차 등이 체계적으로 마련되어 있지 못하다.

따라서, 위원회의 성격, 민감도, 결정사항 수준 등에 따라 운영의 차별성은 필요하나, 실질적인 운영을 위해 위원회 운영 주무부서인 ◇◇◇◇실에서는 부패방지 장치, 회의록 공개 등 공통적인 필요최소한의 규정을 제시해 줄 필요가 있다. 즉 공정성과 객관성을 확보하기 위해 위원을 구성함에 있어

위원의 윤리성 확보장치 마련, 위원 제척·기피·회피 등 이해충돌 방지장치 마련, 위원 위촉·해촉 기준 마련, 심의기준 제·개정시 의견수렴 및 공고 의무화를 통한 심의기준 임의변경 금지, 투명성과 신뢰성을 확보하기 위해 위원 업무상 이해관계자간 비공식 접촉제한 기록관리, 회의록 작성 및 공개 의무화(비공개 사유 구체화 및 제한적 공개범위 규정) 등의 가이드를 제공함으로써 위원회별 형식적인 관리가 아닌 실효적 운영이 되도록 관리할 필요가 있다.

조치할 사항

- ① 원규심의위원회 주무부서인 ◇◇◇◇실은 합리적인 의견수렴과정이 이루어지도록 출석회의 원칙을 준수하여 실효성 있게 위원회를 운영하여 주시기 바라며,
- ② 조직관리 주무부서의 장은 부서별로 운영되고 있는 위원회 규정 및 운영방식을 검토하고 감사결과 본문에 명시한 위원회 운영 필요최소한의 규정을 마련·통보하는 등 위원회가 합리적이고 신뢰성 있게 운영되도록 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)

[별첨1] 원내 위원회 운영 현황 명세(2017.11.30. 기준)

No	위원회명	위원회 운영			규정 내 공정성 및 투명성 등 확보장치 여부					
		개최 횟수	출석 개최	서면 개최	윤리성 확보	이해충돌 방지	위촉및 해촉기준	이해관계자 접촉제한	회의록 작성의무	회의록 공개의무
1	시험연구심의위원회	9	8	1	X	X	X	X	○	X
2	인사위원회	24	6	18	X	Δ	X	X	○	X
3	품질경영심의위원회	7	7	0	X	X	X	X	○	X
4	원규심의위원회	9	0	9	X	X	X	X	○	X
5	장비도입심의위원회	0	0	0	X	X	X	X	○	X
6	미래사업위원회	2	2	0	X	X	X	X	○	X
7	정보보호위원회	1	0	1	X	X	X	X	X	X
8	윤리경영위원회	4	2	2	X	Δ	X	X	○	Δ
9	정보공개심의위원회	1	1	0	X	○	X	X	○	X
10	건설사업소위원회	3	3	0	X	X	X	X	○	X
11	국외출장심사위원회	1	0	1	X	X	X	X	X	X
12	연구실안전관리위원회	1	1	0	X	X	X	X	X	X

통 보

제 목 무선랜 등 우회 정보통신기기 사용 차단 위한 예산 지원 필요

관 련 부 서 ◇◇◇◇실

(관 련 자)

내 용

원에서는 업무상 필요로 와이브로·무선랜 등 우회 정보통신기기를 사용하고 있다.

국가정보보안 기본지침 제56조 규정에 따라 무선인터넷 시스템을 구축하여 소통하고자 할 경우 자체 보안대책을 수립하여야 하고, 기관 전역에 무선인터넷 사용 제한 및 무선인터넷 단말기의 사무실 무단 반입·사용을 금지하여야 한다.

그럼에도 불구하고 원에서는 2016년, 2017년 산업통상자원부 정보보안 관리실태 점검 결과 위와 같은 무선인터넷 보안관리 분야에서 비인가 무선랜 등을 차단하기 위한 보안조치 미흡으로 지적을 계속해서 받고 있으며, 이를 해결하기 위해 ■■■■실에서는 무선랜 침입방지시스템¹⁾ 구축계획을 마련

1) 무선랜 침입방지시스템 : 감시 센서로 액세스포인트(AP) 사용 현황을 실시간으로 관찰하고 허용하지 않은 접속을 막고, 보안 취약점을 야기할 수 있는 부적절한 접속을 방지함

하고는 있으나 예산확보에 어려움으로 인하여 현재까지 조치가 이루어지지 않고 있다.

그 결과 누구나 원내에서 테더링을 통한 무선AP 및 네트워크접근제어 시스템을 우회한 비인가 AP 생성이 가능하며, 비인가 무선랜 허용으로 인한 내부자료 유출 및 보안 위협 등이 초래 될 수 있는 리스크를 갖고 있어, 이를 사전에 예방하고 공공분야에서의 보안을 강화하기 위해 우선적으로 무선랜 침입방지시스템을 조기에 구축할 필요가 있다.

조치할 사항 예산편성 주무부서인 ◇◇◇◇실에서는 2018년도 예산편성시 무선랜 침입방지시스템 도입을 위한 예산을 우선 편성하여 공적기능을 수행하고 있는 기관으로서 정보보안이 강화 될 수 있도록 방안을 마련해 주시기 바랍니다. (통보)

통 보

제 목 웹 접근성 품질인증 관리 강화 필요

관 련 부 서 ☐☐☐☐☐실

(관 련 자)

내 용

원에서는 인터넷을 통하여 정보나 서비스를 제공할 때 장애인·고령자 등이 쉽게 웹 사이트를 이용할 수 있도록 접근성을 보장하고 있다.

웹 접근성이란 장애인이나 고령자분들이 웹 사이트에서 제공하는 정보를 비장애인과 동등하게 접근하고 이용 할 수 있도록 보장하는 것이다.

국가정보화 기본법 제32조 및 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 제21조 규정에 따르면 국가기관등은 인터넷을 통하여 정보나 서비스를 제공할 때 장애인·고령자 등이 쉽게 웹사이트를 이용 할 수 있도록 접근성이 보장되도록 의무화 하고 있다. 이러한 의무사항 주수여부를 공인받기 위해서는 국가정보화 기본법 시행령 제31조의2 규정에 따라 지정된 웹 접근성 품질인증 기관으로부터 품질인증심사를 통해 품질인증을 받도록 하고 한다.

원에서는 국가정보화 기본법 제32조 및 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 제21조 규정 의무 준수를 위해 웹 접근성 보장시스템을 마련(2015년) 하였으며, 이를 공인 받기 위해서 []실에서는 국가기본법 시행령 제31조의2 규정에 따라 지정된 웹 접근성 품질인증기관인 한국웹접근성인증평가원으로부터 인증심사(2015.6.30.)를 받아 웹 접근성 품질인증을 받았다. 웹 접근성 품질인증의 유효기간은 1년으로 유효기간 만료일 이전에 개편된 웹사이트에 대한 웹 접근성을 보장하여 유효기간의 연장을 목적으로 갱신심사를 받고 인증을 유지하는 것이 바람직하나 이를 총괄하는 []실에서는 인증서 발급은 의무사항이 아니라는 이유로 인증유효기간이 만료(2016.6.30.)되어도 갱신 심사를 받지 않아 2016.7월 한국웹접근성인증평가원으로부터 품질인증 취소 통보를 받았다. 그리고 감사일 현재(2017.12.13.)까지 웹사이트에 대한 장애인·고령자 등의 웹 접근성이 보장 여부가 확인 되지 않은 채 웹사이트를 운영하고 있다.

그 결과 원의 웹사이트를 통해 서비스를 받고자 하는 장애인·고령자등의 접근과 이용의 편의증진에 장애를 초래할 우려가 있다.

조치할 사항 홈페이지 운영 총괄 주무부서장은 조속한 시일내에 인증이 취소된 웹접근성 품질인증을 받아 유지하시기를 권고 드리며, 정기적인 웹 접근성 보장 여부 자체 점검을 실시하여 향후 관련법령 등에 위배되지 않도록 웹사이트 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

통 보

제 목 의원면직 제한 대상 확인 절차 마련 필요

관 련 부 서 ○○○○실

(관 련 자)

내 용

원 에서는 「징계세칙」 제22조의 규정에 따라 의원면직을 제한하고 있다.

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제82조의 규정
에서는 공직자가 부패행위로 해임된 때에는 5년 동안 퇴직 전 업무관련
사기업체에 취업할 수 없도록 규정하고 있다.

위 규정의 제정 취지는 부패행위를 한 공직자 등에 대하여 재직 중에는
물론 퇴직 후까지 엄격하게 제재함으로써 공직 부패를 척결하는데 있고,
이를 위해서는 부패행위를 한 공직자 등이 해임처분을 받을 가능성에 대비
하여 사전에 의원면직하는 것을 방지토록 하는데 취지가 있다.

이와 관련하여 기획재정부에서는 「공기업·준정부기관의 인사운영에 관한
지침」 제17조의 규정을 통해 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때와
감사 관련 기관에서 감사결과에 따라 중징계를 요구하거나 인사위원회 등에

중징계의결 요구 중인 때에는 의원면직을 제한하도록 규정하는 등 제도적 장치를 마련하고 있다.

그러나 원 에서는 「징계세칙」 제22조의 규정에 따라 의원면직을 제한하도록 규정하고 있을 뿐, 「국가공무원법」 제78조의4 및 「비위공직자의 의원면직 처리제한에 관한 규정」 제4조의 규정에서처럼 의원면직 제한 대상 확인 절차는 이루어지지 않고 있다.

그 결과 원 에서는 자체 및 상급 감사기관 등의 비위관련 조사 중인 경우라도 비위 관련자가 사직서를 제출할 경우 의원면직을 허용할 우려가 있다.

조치할 사항 인사부서의 장은 「국가공무원법」 및 「비위공직자의 의원면직 처리제한에 관한 규정」 등에 맞게 직원이 퇴직을 희망하는 경우 의원면직 제한 여부 확인을 의무화하는 등 관련 규정을 마련하는 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)

시 정 요 구

제 목 기술료 수입 활용기준 명확화 필요

관 련 부 서 ○○○○실

(관 련 자)

내 용

원 에서는 효율적인 연구 성과로 인하여 발생한 기술료 수입에 대해 기술료 인센티브지급세칙을 규정화 하여 운영하고 있다.

기술료인센티브지급세칙에서 규정하고 있는 기술료 활용기준에 따르면 인센티브(참여연구원) 50%, 직접비(기술개발 재투자) 35%이하, 간접비(기관 운영경비, 지식재산권 관리비 등) 15%이상으로 편성하여 사용하고 있다.

기술료인센티브지급세칙 제4조(용어의 정의) 제6호 규정의 직접비에 해당하는 ‘기술개발 재투자’라 함은 기본연구사업 재원으로 활용한다 라고 정의 하고 있다.

또한, 연구관리업무규정 제3조에서는 연구사업을 구분함에 있어 국가연구 개발사업, 수탁연구(용역)사업, 기본연구사업 등 연구업무를 3가지 유형으로 구분 하고 있다.

그러나, 기술료인센티브지급세칙의 규정에서 정의하고 있는 ‘기술개발 재투자’라 함은 그 지급대상을 기술료 수입 실적이 있는 연구사업으로 정하고 있음에도 기본연구사업의 재원으로 활용토록 정의함에 따라 연구관리업무 규정 제3조의 규정에서 구분하고 있는 기본연구사업과의 구분이 모호하여 예산편성 및 운영에 투명성을 저해할 우려가 있다.

따라서 기술료인센티브지급세칙 제4조 제6호 규정의 ‘기술개발 재투자’에 대한 정의를 같은 규정 제정 취지에 부합하도록 명확하게 정의하여 예산의 편성과 운영이 투명하게 이루어질 필요가 있다.

조치할 사항 연구관리담당 주무부서의 장은 기술료인센티브지급세칙의 제정 취지에 부합하도록 ‘기술개발 재투자’에 대한 용어의 정의를 명확히 하여 예산의 편성과 운영이 투명하게 이루어지도록 관련규정을 개정하시기 바랍니다. (시정요구)

시 정 요 구 및 통 보

제 목 기관 비전전략 체계 홍보·확산 미흡

관 련 부 서 경기 분원, 강원 분원, ☐☐☐☐실

(관 련 자)

내 용

원 에서는 조직이 나아가야할 방향(경영방침), 구성원이 공유해야할 가치(핵심가치) 등을 담은 전략경영체계를 수립·확정하고, 실행주체인 전 직원들과 공유·확산함과 동시에 각 지역 분원에서는 기관의 인지도와 신뢰도 향상을 위해 기관 비전전략체계를 홍보하고 있다.

홍보란 기관에서 고객들에게 전문적인 서비스 내용은 물론 기관의 비전 전략체계를 적시성 있게 효과적으로 알림으로써 기관의 인지도와 신뢰도를 높이는 일련의 커뮤니케이션 활동이다. 따라서 기관의 홍보메시지는 적시에 효과적으로 전달하여야 한다.

원 에서는 새로운 대내외 환경요인을 반영하여 전략경영체계(비전2020)를 2012년에 수립하고, 2015년 10월 新 비전2020을, 2016년 12월 新비전2020을 [표1]과 같이 재수립하여 공유·확산 하였다.

[표1] 비전전략체계

구분	주요내용	
2015.10	비전	글로벌 Top 브랜드 KTL
	핵심가치	T(Top) 최고의 R(Reliable) 신뢰하는 U(User-friendly) 고객중심의 S(Specialist's) 전문가적인 T(Total service) 종합서비스
2016.12.	비전	Smart testing, for the best Safety 최상의 안전성을 위한 최적의 시험인증기관
	핵심가치	T(Top) 최고기술 R(Responsible) 주인의식 U(U&I) 동반성장 S(Sustainable) 미래지향 T(Transparent) 법과원칙

이렇게 기관의 나아가야할 방향(경영방침)과 구성원이 공유해야할 가치(핵심가치)가 수정되어 공유·확산 되었음에도 불구하고, 경기 분원 및 강원 분원에서는 기관 현황과 비전전략체계를 홍보함에 있어 감사일 현재까지도 [첨부1]과 같이 2015년에 수립된 비전전략체계 유지 및 업데이트 되지 않은 기관 현황 자료 등 체계적인 홍보메세지 전달이 미흡하다.

조치할 사항

- ① 경기 및 강원 분원의 책임자는 기관의 현황과 비전전략체계를 수정하여 고객들로 하여금 기관의 인지도와 신뢰도를 향상 시킬 수 있도록 시정조치 하시기 바랍니다. (시정요구)
- ② 홍보담당 주무부서의 장은 본원을 포함한 지역별 분원에 설치·게시되어 홍보되고 있는 기관 현황 등을 파악하여 체계적으로 홍보가 적시에 이루어 질 수 있도록 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)

[첨부 1] 경기 분원 및 강원 분원내 비전전략체계 홍보 현황('17.12.13 현재)

경기 분원	강원 분원

징 계 및 경 고 요 구

제 목 무단결근 등 복무관리 부적정

관 련 부 서 ◆◆◆◆센터

(관 련 자) AOO ☆☆☆연구원

내 용

위 사람은 2013.1.1부터 2016.8.30.까지 ★★★★★본부 Å Å Å 센터에서, 2016.9.1.부터 현재까지 같은 본부 ◆◆◆◆센터 ☆☆☆연구원으로 £ £ £ 시험 업무에 대한 전문상담 업무를 담당하고 있다.

「복무규정」 제5조(성실 의무), 제6조(복종 의무) 및 제7조(직장이탈금지의무) 규정에 따라 직원은 법령과 원의 제 규정을 준수하며 업무 완수에 대한 책임을 지며 업무를 수행함에 있어 상급자의 업무상 지시를 성실히 완수하여야 하는 등 이를 거부할 수 없고, 직원은 소속 부서장 허가 또는 정당한 사유 없이 직장을 이탈하여서는 아니 된다.

또한, 「복무규정」 제24조(결근·지각·외출) 규정에 따라 기타 사유로 출근하지 못할 때에는 당일 근무시간 전까지 소속부서장에게 휴가 신고를 하여야 하며 정당한 이유 없이 이러한 절차를 이행하지 아니한 경우에는 무단결근을 한 것으로 본다. 무단결근한 시간은 연차휴가에서 공제하도록 되어 있다.

그런데 위 사람은 2016. 1월부터 2017.10.20.까지 연차휴가 및 시간외보상휴가 총 55일(76회), 무급휴가 46일(7회, 음주습관 치료 목적의 휴가 2개월 포함)을 실시하면서 휴가자 본인이 직접 승인을 받은 일수는 15회, 나머지 68회는 당일 오전 6시~8시 사이 직장 동료에게 문자를 보내 대신하여 휴가 상신을 요청하거나 사전 통보가 없을 때에는 직장 동료가 직접 연락하거나 문자를 통해 휴가 상신 의사를 확인하고 상신해 주는가 하면 일부는 직장 동료가 사전 여러 차례 연락을 하였으나 연락이 되지 않은 관계로 휴가 처리가 이루어져 왔으며, 시무시간 시작 후 휴가 상신이 이루어진 횟수는 총 54회 등으로 복무관리가 부적정하게 이루어져 왔다.

위 사람은 2016.1월부터 같은 해 10.27까지 대부분 전일 음주(가사의 사유도 일부 포함)의 사유로 정상출근이 불가능하여 연차휴가 및 시간외보상휴가 총 26.75일(37회), 무급휴가 1일(2회)을 실시하여 왔고, 휴가 승인 절차 또한 대부분이 직장 동료가 상신하여 승인(23일, 34회 / 일부는 직장 동료가 사전 여러 차례 연락을 하였으나 연락이 되지 않은 관계로 휴가 처리) 되어 왔으며 더욱이 과한 음주를 하고 출근을 하게 된 경우에는 고객과의 상담 업무에 애로사항이 있음을 인지하고 직장 동료(후배)에게 상담 업무를 지시하는 등 조직 내 근무 질서를 저해하기도 하였다. 같은 해 10.28 반복적인 음주로

인한 근무태도 불성실로 인하여 소속 센터장은 위 사람을 면담하면서 구두 경고 조치를 하고, 향후 같은 사유로 인한 근무태도 불성실 사례가 재발할 경우 어떠한 징계도 감수하겠다는 각서를 통해 재발방지 노력을 한 바 있다. 그럼에도 불구하고 2016.10.28.부터 2017.5.25.까지 위 사람은 또 다시 같은 사유로 연차휴가 및 시간외보상휴가 총 22.875일(33회), 무급휴가 2일(2회)을 실시하였으며 휴가 승인 절차 또한 직장 동료가 상신해(22.25일, 27회) 주는 등 1차 구두 경고 및 재발방지 조치(각서)가 있었음에도 불구하고 개선되지 않았다. 이에 소속 센터장은 2017.5.26. 지속적인 음주 습관 치료를 권고하고 당사자의 동의를 거쳐 무급휴가 2개월(2017.6.1.~7.31)을 승인하였다. 위 사람은 2개월의 무급휴가 기간 중 치료 및 일상생활을 병행하면서 2017.8.1. 복귀한 후 2017.10.20.까지 3.375일(4회)의 연차휴가, 1일(1회)의 무급휴가를 또 다시 같은 사유로 인해 사용하는 등 전혀 개선이 이루어지지 않은 채 근무를 하다가 2017.10.25. 무급휴가를 신청하자 소속 센터장은 위와 같은 사유로 인한 것임을 알고 이를 허가하지 아니하였다. 그런데도 위 사람은 소속 상급자의 직무상 명령에 복종하며 소속 상급자의 허가 또는 정당한 이유없이 근무지 이탈 또는 무단결근을 해서는 아니됨에도 불구하고 2017.10.26. 사전 허가 및 정당한 이유 없이 무단결근을 한 사실이 있다.

그 결과, 위 사람은 잦은 음주로 인해 정상출근을 하지 못하고 본인의 업무를 후배에게 지시하는 등 복무 불성실 사례가 수차례 반복된 결과 조직 내 근무 질서를 저해하고 조직의 업무성과에 악영향을 끼치는 결과를 초래하였다.

징계요구 양정 휴가를 실시함에 있어 사전 통보가 없고, 시무시작 후 사후 통보가 대부분임에도 정당한 사유제시가 없었으며 대부분의 휴가가 직장동료에 의해 상신되거나 여러 차례 연락을 시도하였으나 연락이 되지 않아 처리된 휴가, 1회(2017.10.26.)의 무단결근을 한 행위는 「복무규정」 제5조, 제6조 및 제7조의 규정에 위배되는 것으로 「인사규정」 제21조의 징계사유에 해당한다.

또한 위 사람은 구두 경고를 받고 재발방지를 위한 각서, 2개월 간의 치료 권고에도 불구하고 전혀 개선이 되지 않는 점, 2016.12월 기관에서는 비전 전략체계를 재수립하면서 기본을 중시하는 ‘법과원칙’이라는 핵심가치로 경영방침을 선포하고 기강 확립을 강조해 왔음에도 불구하고 비위가 지속된 점 등을 종합해 보면 비위의 정도가 심하고 인식결과의 예견, 위 사람의 근속년수(26년), 직위(☆☆☆연구원), 담당업무(전문상담업무) 등을 참작할 때 주의능력이 크며, 조직 내 근무질서 및 업무성과 저해에 간접적인 영향을 미쳤을 뿐만 아니라 후배 직원들에게 미치는 영향 등 과실의 정도는 중하다고 판단한다.

조치할 사항

- ① 인사부서의 장은 「징계세칙」 제5조의 규정, [별표1] 징계 기준 ‘성실의무 위반’라. 기타 의거 징계처분(정직)하고, 아래의 내용을 포함한 재발방지 서약서를 발부하시기 바랍니다.

[관련자]

구분	성명	개인번호 (주민번호)	직위(직급)	현 소속	당시 담당업무	현 담당업무
1	A00	***** (@aaaaaa)	☆☆☆연구원	◆◆◆센터	ㄹ ㄹ ㄹ 시험업무 상담	ㄹ ㄹ ㄹ 시험업무 상담

[재발방지 서약서에 포함할 내용]

1. 징계일로부터 6개월 내 징계처분내용과 동일한 사유에 따른 무단결근이 2회 이상 반복하여서는 아니 된다.
2. 휴가 상신은 반드시 본인이 직접 보고하여야 한다. 직장 동료가 대신 상신해 줄 수 있는 사안은 부득이한 사정(사회 통념상 인정할 수 있는)에 한한다.
3. 휴가는 반드시 사전에 보고되고 허가를 받아야 한다.
4. 위 사항을 위반하였을 경우에는 과실수준을 고의성으로 판단하고 당 비위에 대한 징계요구수준 이상으로 징계요구 할 수 있다.

- ② 휴가 당사자의 사전 통보 및 의사 확인 절차도 없는 상태에서 휴가를 승인처리함으로써 조직 내 복무 질서를 저해한 당시 소속 상급자에 대해 경고를 촉구하시기 바랍니다. (경고 요구)

[관련자]

구분	성명	개인번호 (주민번호)	직위(직급)	현 소속	당시 담당업무	현 담당업무
1	○○○	***** (@aaaaaa)	☆☆☆연구원	ㄷ ㄷ ㄷ 센터	ㄷ ㄷ ㄷ 센터 업무 총괄	ㄷ ㄷ ㄷ 센터 업무 총괄

- ③ 인사부서의 장은 2017.10.26. 소속 상급자에게 사전 통보 및 허가 없이 무단결근한 시간(1일, 8시간)을 복무규정 제24조에 의거하여 연차휴가에서 공제하시기 바랍니다.

[별첨1] 내부 규정

1. 복무규정 제5조(성실의무)

직원은 법령과 시험원의 제 규정을 준수하며 업무 완수에 대한 ☆☆☆을 진다.

2. 복무규정 제6조(복종의무)

직원은 업무를 수행함에 있어 상급자의 업무상 지시를 성실히 완수하여야 하며
정당한 이유 없이 이를 거부할 수 없다.

3. 복무규정 제7조(직장이탈금지 의무)

직원은 소속 부서장의 허가 또는 정당한 사유없이 직장을 이탈하여서는 아니된다.

4. 복무규정 제24조(결근·지각·외출)

직원이 질병, 기타 사유로 출근하지 못할 때에는 당일 근무시간 전까지 소속부
서장에게 병가 또는 휴가신고를 하여야 한다. 다만, 부득이한 사정으로 사전에
보고하지 못한 때에는 사후에 신속히 보고하여야 하며 정당한 이유 없이 이러
한 절차를 이행하지 아니한 경우에는 무단결근을 한 것으로 본다. 무단결근한
시간은 연차휴가에서 공제한다.

[별첨2] 휴가 실시 현황 명세

No.	휴가구분	휴가상 신자	상신일자	상신 일시	승인 일시	휴가기간				
						시작일	전일 구분	종료일	전일 구분	산정 수
1	연차	BOO	2017-10-20	08:46:	09:08	2017-10-20	1/8	2017-10-20	3/8	0.375
2	시간외근무보상	COO	2017-10-17	09:35	09:37	2017-10-17	1/8	2017-10-17	8/8	1.0
3	무급	DOO	2017-08-31	10:11	10:20	2017-08-31	1/8	2017-08-31	8/8	1.0
4	시간외근무보상	EOO	2017-08-30	10:11	10:23	2017-08-30	1/8	2017-08-30	8/8	1.0
5	연차	FOO	2017-08-25	11:38	11:39	2017-08-25	1/8	2017-08-25	8/8	1.0
6	무급	AOO	2017-07-03	11:05	11:13	2017-07-01	1/8	2017-07-31	8/8	21.0
7	무급	AOO	2017-05-29	13:54	13:58	2017-06-01	1/8	2017-06-30	8/8	21.0
8	연차	DOO	2017-05-31	09:54	10:05	2017-05-31	1/8	2017-05-31	8/8	1.0
9	연차	FOO	2017-05-30	09:15	09:20	2017-05-30	1/8	2017-05-30	8/8	1.0
10	연차	AOO	2017-05-22	09:37	09:39	2017-05-22	4/8	2017-05-22	8/8	0.625
11	연차	EOO	2017-05-19	10:10	10:13	2017-05-19	1/8	2017-05-19	8/8	1.0
12	연차	EOO	2017-05-18	09:18	09:21	2017-05-18	1/8	2017-05-18	8/8	1.0
13	연차	EOO	2017-05-17	10:10	10:11	2017-05-17	1/8	2017-05-17	8/8	1.0
14	연차	EOO	2017-05-08	09:13	09:20	2017-05-08	1/8	2017-05-08	8/8	1.0
15	연차	AOO	2017-04-26	16:35	16:37	2017-04-26	8/8	2017-04-26	8/8	0.125
16	연차	EOO	2017-04-25	09:01	09:03	2017-04-25	1/8	2017-04-25	8/8	1.0
17	연차	AOO	2017-04-20	14:19	06:25(-4-21)	2017-04-21	1/8	2017-04-21	2/8	0.250
18	연차	DOO	2017-04-19	09:05	09:05	2017-04-19	1/8	2017-04-19	2/8	0.250
19	연차	AOO	2017-04-10	11:50	13:29	2017-04-10	6/8	2017-04-10	8/8	0.375
20	연차	DOO	2017-03-29	08:58	09:00	2017-03-29	1/8	2017-03-29	8/8	1.0
21	연차	DOO	2017-03-23	08:51	08:52	2017-03-23	1/8	2017-03-23	8/8	1.0
22	연차	DOO	2017-03-22	08:36	08:39	2017-03-22	1/8	2017-03-22	4/8	0.50
23	연차	DOO	2017-03-16	08:48	08:51	2017-03-16	1/8	2017-03-16	8/8	1.0
24	연차	DOO	2017-03-15	08:51	09:00	2017-03-15	1/8	2017-03-15	8/8	1.0
25	연차	DOO	2017-03-10	09:33	09:33	2017-03-10	1/8	2017-03-10	8/8	1.0
26	연차	DOO	2017-03-09	09:00	09:09	2017-03-09	1/8	2017-03-09	8/8	1.0
27	연차	AOO	2017-02-28	15:10	15:16	2017-02-28	7/8	2017-02-28	8/8	0.250
28	연차	DOO	2017-02-24	08:54	08:57	2017-02-24	1/8	2017-02-24	8/8	1.0
29	연차	DOO	2017-02-15	08:54	09:06	2017-02-15	1/8	2017-02-15	4/8	0.50

No.	휴가구분	휴가상 신자	상신일자	상신 일시	승인 일시	휴가기간				
						시작일	전 일 구 분	종료일	전 일 구 분	산 정 수
30	연차	AOO	2017-02-14	11:26	11:42	2017-02-14	7/8	2017-02-14	8/8	0.250
31	연차	DOO	2017-02-09	09:21	09:22	2017-02-09	1/8	2017-02-09	4/8	0.50
32	연차	GOO	2017-02-03	09:50	09:51	2017-02-03	1/8	2017-02-03	8/8	1.0
33	연차	EOO	2017-02-01	11:21	22:58	2017-02-01	1/4	2017-02-01	2/4	0.50
34	연차	EOO	2017-01-26	09:26	12:09	2017-01-26	1/4	2017-01-26	4/4	1.0
35	연차	AOO	2017-01-25	09:26	09:35	2017-01-25	3/4	2017-01-25	4/4	0.50
36	연차	AOO	2017-01-23	10:41	10:53	2017-01-24	1/4	2017-01-24	1/4	0.250
37	연차	HOO	2017-01-20	09:05	09:06	2017-01-20	1/4	2017-01-20	2/4	0.50
38	연차	IOO	2017-01-12	09:25	09:28	2017-01-12	1/4	2017-01-12	2/4	0.50
39	연차	IOO	2017-01-04	09:12	09:14	2017-01-04	1/4	2017-01-04	4/4	1.0
40	무급	IOO	2016-12-21	09:20	09:21	2016-12-21	1/4	2016-12-21	4/4	1.0
41	시간외근무보상	IOO	2016-12-16	09:06	09:13	2016-12-16	1/4	2016-12-16	2/4	0.50
42	시간외근무보상	IOO	2016-12-13	09:23	09:25	2016-12-13	1/4	2016-12-13	2/4	0.50
43	시간외근무보상	IOO	2016-11-17	09:58	18:54	2016-11-17	1/4	2016-11-17	4/4	1.0
44	무급	IOO	2016-10-28	14:31	14:35	2016-10-28	1/4	2016-10-28	4/4	1.0
45	무급	IOO	2016-10-27	13:18	13:40	2016-10-27	1/4	2016-10-27	2/4	0.50
46	무급	IOO	2016-10-27	10:15	10:16	2016-10-27	3/4	2016-10-27	4/4	0.50
47	시간외근무보상	IOO	2016-10-07	09:49	10:02	2016-10-07	1/4	2016-10-07	2/4	0.50
48	시간외근무보상	IOO	2016-09-21	09:56	09:58	2016-09-21	1/4	2016-09-21	2/4	0.50
49	연차	IOO	2016-08-23	10:28	10:35	2016-08-23	1/4	2016-08-23	2/4	0.50
50	연차	AOO	2016-08-03	11:33	15:39	2016-08-04	1/4	2016-08-04	4/4	1.0
51	연차	AOO	2016-07-29	09:33	10:00	2016-08-01	1/4	2016-08-01	4/4	1.0
52	연차	JOO	2016-07-25	09:24	10:14	2016-07-25	1/4	2016-07-25	2/4	0.50
53	연차	IOO	2016-07-22	09:43	10:58	2016-07-22	1/4	2016-07-22	4/4	1.0
54	연차	IOO	2016-07-19	09:17	09:25	2016-07-19	1/4	2016-07-19	2/4	0.50
55	연차	IOO	2016-07-14	09:06	09:32	2016-07-14	1/4	2016-07-14	2/4	0.50
56	연차	IOO	2016-07-07	08:55	09:03	2016-07-07	1/4	2016-07-07	2/4	0.50
57	연차	KOO	2016-06-16	12:25	12:26	2016-06-16	1/4	2016-06-16	4/4	1.0
58	연차	KOO	2016-06-09	09:01	09:09	2016-06-09	1/4	2016-06-09	2/4	0.50
59	연차	KOO	2016-06-03	09:27	09:27	2016-06-03	1/4	2016-06-03	4/4	1.0
60	연차	KOO	2016-06-02	13:12	13:18	2016-06-02	1/4	2016-06-02	2/4	0.50

No	휴가구분	휴가상 신자	상신일자	상신 일시	승인 일시	휴가기간				
						시작일	전일 구분	종료일	전일 구분	산정 일수
61	연차	KOO	2016-06-02	09:41	09:41	2016-06-02	3/4	2016-06-02	4/4	0.50
62	연차	KOO	2016-05-16	09:11	09:17	2016-05-16	1/4	2016-05-16	4/4	1.0
63	연차	EOO	2016-05-13	09:21	08:30(05-14)	2016-05-13	1/4	2016-05-13	4/4	1.0
64	연차	KOO	2016-05-10	08:44	09:44	2016-05-10	1/4	2016-05-10	2/4	0.50
65	연차	KOO	2016-04-27	08:54	10:18	2016-04-27	1/4	2016-04-27	4/4	1.0
66	연차	KOO	2016-04-22	09:00	09:30	2016-04-22	1/4	2016-04-22	2/4	0.50
67	연차	KOO	2016-04-19	08:43	09:01	2016-04-19	1/4	2016-04-19	2/4	0.50
68	연차	KOO	2016-04-14	09:10	12:41	2016-04-14	1/4	2016-04-14	4/4	1.0
69	연차	KOO	2016-04-11	08:45	08:47	2016-04-11	1/4	2016-04-11	2/4	0.50
70	연차	KOO	2016-04-07	09:11	10:12	2016-04-07	1/4	2016-04-07	4/4	1.0
71	연차	KOO	2016-03-31	08:27	08:45	2016-03-31	1/4	2016-03-31	4/4	1.0
72	연차	IOO	2016-03-23	09:22	10:05	2016-03-23	1/4	2016-03-23	2/4	0.50
73	연차	KOO	2016-03-17	08:59	09:02	2016-03-17	1/4	2016-03-17	2/4	0.50
74	연차	KOO	2016-03-09	09:07	13:32	2016-03-09	1/4	2016-03-09	2/4	0.50
75	연차	IOO	2016-03-04	09:05	09:06	2016-03-04	1/4	2016-03-04	4/4	1.0
76	연차	AOO	2016-02-25	10:09	10:10	2016-02-29	1/4	2016-02-29	4/4	1.0
77	시간외근무보상	KOO	2016-02-19	09:00	09:08	2016-02-19	1/4	2016-02-19	2/4	0.50
78	연차	AOO	2016-02-11	10:57	12:46	2016-02-12	1/4	2016-02-12	4/4	1.0
79	연차	KOO	2016-02-03	09:01	09:40	2016-02-03	1/4	2016-02-03	4/4	1.0
80	연차	KOO	2016-01-27	09:07	09:36	2016-01-27	1/4	2016-01-27	2/4	0.50
81	시간외근무보상	KOO	2016-01-21	09:01	10:30	2016-01-21	1/4	2016-01-21	2/4	0.50
82	연차	AOO	2016-01-13	15:52	23:06	2016-01-13	4/4	2016-01-14	2/4	0.750
83	연차	KOO	2016-01-08	09:37	09:46	2016-01-08	1/4	2016-01-08	4/4	1.0

징 계, 시 정 요 구 및 통 보

제 목 남부 고객지원용역 계약관리 운영 부적정

관 련 부 서 ▷▷▷▷실

(관 련 자) ■■■☆☆행정원

내 용

① ※※※※용역 갱신계약 예산낭비

2017년도 남부지역 고객지원업무용역 계약을 갱신함에 있어서 남부 고객 지원업무 담당자는 서울·안산지역 고객지원업무용역의 동일 근무경력 용역 근무자의 급여를 기준으로 계약 갱신을 진행하였다. 이러한 기준을 적용한 근거로 ‘2016년 국정감사 지적사항’을 제시하였다. 이 기준을 적용한 결과 당해 용역의 계속 근무자에 대해 최종 계약기준으로 평균 9.7%의 직접 인건비²⁾를 인상하게 되었다.

원 윤리강령 제8조 2항에 따라 임직원은 시험원의 이익을 우선적으로 고려하여야 하며, 임직원행동강령 제8조의2 제1항에 따라 예산절감을 위해 노력하여야 한다. 또한 윤리강령 제13조 제3항에 의해 보고를 함에 있어서 중요한 정보를 은폐하거나 독점해서는 안된다.

2) 기본급, 제수당, 교통비 등 급여와 연차수당적립금 및 퇴직적립금의 계

가. ※※※※용역 계약갱신의 예산 산출기준 적정성 확인

1) 기존에 적용된 용역계약 갱신 기준

원 에서 운영되는 고객지원업무용역은 통상 2년 단위로 계약이 체결되고, 중기가 도래하는 시점에 입찰을 통해 업체를 선정해 왔다. 이 과정에서 업무의 연속성과 용역 근무자의 직업안정성 유지를 위해 용역 과업지시서에 ‘현재 근무중인 고객지원업무 인원의 고용승계를 원칙’으로 하고, 급여수준은 ‘전년도 임금 이상을 지급’하도록 명기하고 있다.

용역근무자에게 ‘전년도 임금 이상’을 지급하기 위해, 우리원은 용역계약을 갱신할 때 직접인건비를 기존 계약대비 적정율의 인상을 적용하여 용역 계약의 예산을 산출하여 왔다. 이때 적용된 ‘적정율’은 기획재정부에서 매년 제시하는 공공기관 임금인상률을 기준으로 하였다.

2) 2017년 적용된 용역계약 갱신 기준 검토

남부 고객용역 담당자는 2017년도 ※※※※지원업무 용역 계약에서 적용한 용역근로자 직접인건비 인상 기준은 안산지역고객지원용역의 동일 연차 근로자의 급여수준과 맞추는 것이었다고 진술하였다. 이러한 기준을 적용한 근거로 2016년도 국정감사 지적사항 중 ‘동일한 업무에 대한 임금차별을 시정’을 제시하였다.

[2016년도 국정감사 지적사항 관련부분 발췌]

진주 본원의 미화·안내 용역근로자에 대해 최저임금법을 위반한 보수 지급과 동일한 업무에 대한 임금차별을 시정하고 불합리한 과업지시서를 시정할 것

그러나 위의 ※※※※업무 담당자가 제시한 근거인 국정감사 지적 사항을 검토하였을 때, 임금차별 시정의 대상은 진주본원 미화·안내 용역에 한정된 것으로 판단되었다. 추가로 ※※※※업무 담당자가 근거로 함께 제출한 ‘국정감사 지적사항에 대한 시정·처리결과 및 향후 추진계획’과 ▷▷▷▷실에서 작성한 ‘산업통상자원부 주관 국정감사 대비 용역근로자 보호지침 자체 점검 보고³⁾에서도 시정계획 및 처리결과를 진주 본원의 건물종합관리용역에 한정하여 보고하고 있다. 이상의 문서 검토를 통해서 국정감사 지적의 대상은 진주 본원의 미화·안내 용역에 한정된 사안임을 확인할 수 있었다.

결론적으로 2016년도 국정감사 지적사항의 ‘동일한 업무에 대한 임금차별 시정’을 이유로 안산지역 고객지원업무용역의 동일연차 급여수준을 적용한 2017년도 ※※※※지원업무 용역 계약의 직접인건비 인상 기준은 타당한 근거를 갖지 않은 것으로 판단된다.

이에 기존 우리기관에서 사용하였던 적정 인상률을 적용하여 계산한 용역비를 산출하고, 이 금액과 금년도 체결된 계약금액간의 차액을 확인 하여 예산 낭비 여부 및 그 금액을 도출하였다.

3) 경총3210-00368(2017.03.07.)「산업부 용역근로자 보호지침 자체 점검요청에 따른 계약 조건 변경 승인」

◇ 기존에 우리원의 인상률 기준을 적용한 용역비 계산

○ 정부 제시 공공기관 인건비 인상률 적용

- ※※※※용역의 기존 계약기간 : '15.04.01. ~ '17.03.31.
- 2015년 인상률 : 3.8%, 2016년 인상률 : 3%
- 용역근무 시작 시점별 적용 인상률⁴⁾

시 점	~'16.3.31	'16.4.1.~'17.3.31.	17.4.1.~(신규)
적용인상률	6.914%	3%	-

○ 용역근로자 개인별 근무 시작 시점 및 적용 인상률

성 명	AAA	BBB	CCC	DDD	EEE	FFF	GGG	HHH
용역시작	'09.09.03	'16.09.26	'13.12.26	'17.03.02	'15.04.01	'15.04.01	'16.12.01	'17.04.01
인상률	6.914%	3%	6.914%	3%	6.914%	6.914%	3%	-

○ 적용 계약금액 산출 및 '17년도 체결 계약간 차액 계산

- 개인별 적용 인상률을 남부지역 고객담당자가 작성한 산출내역서 계산 엑셀 문서에 대입하여 금액 산출

구 분	지급(안) ⁵⁾	낙찰하한율 고려 (87.995%)	조달청 네고 고려(2%)	최종 계약금액
적정액	522,308,000원	593,565,543원	605,679,126원	520,923,895원 ⁶⁾
계약액	546,494,000원	620,248,000원	631,118,000원	542,803,000원
차액	24,186,000원	26,682,457원	25,438,874원	21,879,105원

4) 연도별 공공기관 인건비 인상률 기준 : 2015년 3.8%, 2016년 3%

2015년부터 근무자 : $1.038 \times 1.03 = 1.06914$, 6.914%인상 가능

2016년 4월 이후부터 근무자 : 3%인상 가능

5) 개인별 인상률을 적용한 직접인건비와 그에 따른 4대보험 업체부담금 등 간접인건비, 복리후생비, 이윤 및 부가가치세를 계산한 계약 목표 금액

6) 적정액 기준 최종 계약금액은 금년도 실제 체결된 계약의 조달청 네고 고려예산과 최종 계약금액간 비율을 적용하여 계산

3) 적정액을 초과한 계약이 체결된 원인 분석

앞에서 확인한 바와 같이 금년 용역계약 갱신을 진행하면서 우리 기관의 기존 방식과 같이 인상률을 적용하여 용역계약이 진행되었더라면 현재 체결된 계약과 비교하여 21,879,105원의 예산을 절감할 수 있었다. 이에 이러한 예산 낭비가 발생하게 된 세부 요인에 대해서 확인을 진행하였다.

[계속 근무자의 지급예산(안) 기준 직접인건비 현황]

구분		AAA	BBB	CCC	DDD	EEE	FFF	GGG
담당 적용	금액(원)	2,953,765	2,102,760	2,215,870	2,102,760	2,102,760	2,102,760	2,319,420
	인상률	10.76%	9.94%	16.03%	10.11%	9.94%	9.94%	5.84%
기존 기준	금액(원)	2,851,270	1,970,030	2,041,820	1,967,070	2,044,900	2,044,900	2,203,040
	인상률	6.914%	3%	6.914%	3%	6.914%	6.914%	3%
인/월 추가 부담액		102,495	132,730	174,050	135,690	57,860	57,860	116,380

① 근거 없는 인상 기준 적용

앞에서 검토한 바와 같이 국정감사 지적사항에 대한 잘못된 해석을 근거로 부적정한 인상기준을 적용하였다. 이로 인해 ※※※※용역 담당자가 작성한 지급(안)(각주 4번 참고)에서는 고용 승계된 계속 근무자의 경우 평균 10.3%의 직접인건비 인상률이 적용되었다. 이는 기존 기준을 지속 적용하면 5.3%의 인상률이 적용되는 것과 비교하였을 때, 5%의 추가 인상을 적용하여 기관에 예산낭비를 초래하였음을 확인할 수 있다.

② 근무기간을 고려하지 않은 인상률 적용 및 임의의 수당 부여

대전지역 용역근무자인 DDD은 ‘17년3월2일에 기존 근무자인 ###의 퇴사

후 용역관리업체인 &&&&에 입사하였다. 금년 ※※※※용역 갱신 계약시 대전 지역 용역 계약을 묶어서 갱신을 추진하였다. 이 과정에서 고객지원업무 용역발주(안) 승인 ‘17년2월24일에 결재되었나, 기존 근무자인 ###의 퇴사 의사를 ‘17년도 설 명절 전후(1월 말)로 통보⁷⁾하였으므로 산출내역서를 작성할 때 이를 고려하여 ‘16년4월 이후 근무자를 기준으로 하여 단년도 인상률을 적용하여야 했다. 그러나 ※※※※담당 ㉠㉠㉠은 산출내역서 작성 당시 AAA의 용역계약업체 입사시기 등 경력에 대한 고려 없이 기존 근무자인 ###의 예정금액을 그대로 적용하여 계약을 진행하였음을 진술하였다.

그 결과 동일지역 근무자인 CCC은 3년의 용역업무 경력을 가지고 있음에도 1개월의 경력을 가진 AAA과 기본급 및 각종 수당을 적용한 계약이 체결되었다. 이 과정에서 기존 대전지역 계약에서는 구분되지 않았던 ‘소장’이라는 직책을 임의로 부여하고 직책수당을 월10만원 책정하여 지급예산(안)을 작성하였고, CCC을 위해 직전계약 대비 16%의 직접인건비 인상을 위한 예산이 책정되었다.

③ 상급자에게 정상적 보고 부재 및 상급자의 책무 소홀

※※※※용역 담당자 ㉠㉠㉠은 2017년도 계약갱신을 진행함에 있어 인상률 적용 기준, DDD·HHH 등 2017년도에 용역 업무를 시작한 근로자의 인상률 적용 및 초년도 급여 적용기준과 같이 계약과 관련한 주요 판단사항에

7) 대전지역 계속 근무자인 CCC을 통해 확인

대해 ▷▷▷▷실장에게 보고 여부는 기억나지 않는다고 진술하였다. 상급자에게 보고하는 대신 同부서 하위직급자인 구매담당 KKK °F°F행정원과 해당 사안에 대해 협의를 진행하였다고 진술하였다.

또한 계약 체결 후 4월7일자로 육아휴직을 시작한 MMM의 업무 대체자를 선발하는 과정에서도 용역업체에 채용진행을 요구하여 선발하는 정상적인 절차를 밟지 않고, 기존에 파견직으로 근무하고 있던 QQQ을 약 2달전부터 업무대체가 가능하도록 교육을 진행한 후, 4월1일 용역관리업체가 변경된 후 QQQ을 대체자로 지명하여 계약토록 하였습니다. 이 과정에서 파견직으로 근무한 기간을 임의로 경력으로 인정하여 고객용역업무 2년 경력자인 MMM과 동일한 급여를 산정하여 계약토록 하였습니다. 2017년도 과업지시서에는 ‘투입 인력의 변동이 발생한 경우 용역금액을 재산정 하여야 한다.’고 명기하고 있고, 이를 근거로 미경력자로 대체된 경우 용역금액 재산정을 통해 비용절감을 진행하여야 했음에도 불구하고 임의의 기준을 적용하여 이러한 기회를 상실하게 되었다. 이 과정에서도 관련 사항에 대해 ▷▷▷▷실장에게 보고하지 않았다고 진술하였다.

▷▷▷▷실장 역시 보고는 받았으나, 인건비 책정의 적정성 및 세부 진행여부를 확인하지 않아, 부적절한 인상기준이 적용될 수 밖에 없는 절차가 진행되도록 방조하였다. 이에, 임직원행동강령 제24조의2(소속 부서장의 역

할)제2항에 따른 소속직원이 행동강령을 위반하지 않도록 적절한 예방조치를 취하지 아니하였고, 임용세칙 제22조(보직자)제2항에 따른 소속직원을 지휘·감독하며 원장으로부터 위임된 사항에 대하여 ☆☆☆을 다하는 행위를 하지 않게 되었다. 그리하여 복무규정 제5조(성실의무)에 따라 업무완수에 대한 ☆☆☆을 저야 한다.

나. 고의 및 과실 정도에 대한 검토

※※※※담당 ㉡㉡㉡ ☆☆☆행정원은 현재 ▷▷▷▷실에서 ※※※※지원업무를 총괄하고 있다. 대략 1995년 이후 현재까지 약 22년간 동일·유사한 업무를 수행해 오고 있다. 또한 과거 고객지원업무 용역계약의 갱신을 경험하였으며, 이때 각 연도별로 정부에서 제시하는 공공기관 임금인상률을 적용하여 산출하였다고 진술하였다. 이에 ※※※※지원 담당자 ㉡㉡㉡은 해당 업무에 대해 장기간의 업무수행경험이 있고 이에 따라 충분한 업무지식 또한 습득한 것으로 판단되어 진다.

그럼에도 불구하고 ㉡㉡㉡은 과거의 다른 인상률을 적용함에 있어 본인이 근거로 제시한 2016년도 국정감사 결과와 그 지적사항에 대한 조치결과의 내용이 진주지역의 미화·안내 용역에 대한 사항임에도 불구하고, ‘동일한 업무에 대한 임금차별 시정’이라는 문구를 근거로 인상률 적용기준을 변경함으로써 기관 예산의 낭비를 초래하였다.

일을 진행하는 과정에 있어서도 변경 적용한 기준의 인상률이 과거 기

준에 비해 높고, 이로 인해 추가 비용 발생이 당연히 발생하는 상황임에도 불구하고, 상급자인 ▷▷▷▷실장에게 이에 대한 구체적인 보고 및 협의를 진행하지 않았다. AAA·HHH 등 2017년도에 용역 업무를 시작한 근로자의 인상률 적용 및 초년도 급여 적용 기준에 대해서도 보고·협의를 진행하지 않았다. 또한, ▷▷▷▷실장 역시 ☆☆☆자로서의 역할을 성실히 이행하지 않아 관리자가 판단하고, 부적절한 기준을 시정할 기회마저 상실하였다.

이에 대해 ㉡㉡㉡은 구매담당자인 KKK과 협의를 진행했다고 진술하였다. 또 용역업무 담당자의 인사이동 등으로 용역 담당자는 관련 기준을 잘 모를 수 있기 때문에 관리주체인 구매담당이 타당성에 대한 검토를 진행해야 한다고 주장하였다. 그러나 구매담당자인 KKK의 직무분장이 해당 용역에 적용된 인상률의 적정성을 판단할 권한이 있다고 인정하기 어렵다.

또한 ㉡㉡㉡은 동일한 업무를 22년여 동안 수행해 왔으며, 과거 용역계약 갱신을 진행하면서 정부의 공공기관 인건비 인상률기준을 적용한 경험이 있기 때문에 해당 업무에 대한 업무기준은 충분히 숙지하는 것으로 판단되어 업무기준 미숙지를 이유로 타 실무자에게 검토의 책임이 있다는 ㉡㉡㉡의 주장 역시 인정하기 어렵다.

이상의 검토 결과 ㉠㉠㉠은 해당 업무에 대한 충분한 경험과 지식을 가지고 있었으나, 인상을 변경 근거로 제시한 문서의 내용 전체를 확인하는 근소한 주의를 기울이지 않았고, 상급자에게 중요 기준에 대한 보고·협의와 같은 정상적인 업무 수행절차 밟지 않았다. 또한, ▷▷▷▷실장도 인건비 산정의 적절성 확인 등 관리자로서의 책무를 소홀히 함으로써 기관의 예산 21,879,105원이 낭비되는 결과 초래하였다.

② 용역 갱신계약 시 과업지시서 준수 철저

원 은 고객지원용역 갱신 시 해당년도에 사전 내부결재를 통하여 발주 계획과 과업지시서, 산출내역서를 승인받아 조달청을 통하여 적격업체를 선정하고 계약을 진행하고 있다. 아울러, 발주계획(안)에는 소요예산과 계약 추진방법, 인력운영 계획을 포함하고 있으며, 과업지시서에서는 과업의 개요, 수행방법, 용역수행 요구사항, 계약업체 행정사항이 포함되어 있고 산출내역서는 개별 인력구성에 대한 임금내역이 정리되어 있다.

현재 운영중인 고객접수용역의 모든 과업지시서에는 용역수행 요구사항 중 유의사항에 “계약 금액은 현재 근무중인 고객지원업무 인원의 고용승계를 기준으로 산출한 금액이며, 인원수 및 인력의 변동 등이 발생한 경우 변동된 인원을 기준으로 용역금액을 재산정 하여야 한다”라고 명기하고 있다.

그럼에도 불구하고, ▷▷▷▷실은 경총3210-00293(2017.2.24.)호에 따라
적정 도급비가 산출되었는지 여부, 인력 변동에 따른 적절한 인력투입 절차,
내부결재 과정에서 보고 및 확인 절차, 예산절감 노력에도 미흡하였다.

징계요구 양정 ㉡㉡㉡ ☆☆☆행정원은 우리원 행동강령 제8조 제2항, 임
직원행동강령 제8조의2 제1항 및 윤리강령 제13조 제3항을 위배하여 인사규
정 제21조의 징계사유에 해당한다. 다만 이러한 비위를 통해 개인의 이익
을 추구하기 위한 목적은 아니었으므로 그 정도는 약한 것으로 판단된다.
이에 징계세칙 [별표1] 징계기준의 비위유형 1.성실의무 위반 라.기타에 해
당하고, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우에 해당하므로 징계세칙 제5조
(징계의결 요구)에 따라 감봉의 처분을 요구하고 관리책임인 ▷▷▷▷실장
에게는 견책 처분을 요구하다.

조치할 사항

① 인사부서의 장은 「징계세칙」 제5조의 규정, [별표1] 징계 기준 ‘성실의무
위반’ 라. 기타 의거 징계처분(감봉)하시기 바랍니다.

[관련자]

구분	성명	개인번호 (주민번호)	직위(직급)	현 소속	당시 담당업무	현 담당업무
1	㉡㉡㉡	***** (㉡㉡㉡㉡㉡)	☆☆☆행정원	▷▷▷▷실	※※※※지원용역관리	※※※※지원용역관리

- ② 남부고객지원용역 관리 및 계약관리업무를 소홀히 한 소속 상급자에 대해서 「징계세칙」 제5조의 규정, [별표1] 징계 기준 ‘성실의무 위반’ 라. 기타 의거 징계처분(견책)하시기 바랍니다. (징계 요구)

구분	성명	개인번호	직위(직급)	현 소속	당시 담당업무	현 담당업무
1	RRR	***** (@a@a@a@a)	☆☆☆행정원	▷▷▷▷실	▷▷▷▷업무총괄	▷▷▷▷업무총괄

- ③ ▷▷▷▷실은 담당접수업무, 고객접수율 등을 고려하여 적정인원을 산정하고, 기 승인받은 경총3210-00293(2017.2.24.)에 따라 ※※※※지원 용역 금액을 재산정하여 변경계약을 진행하며 (시정요구)

- ④ ▷▷▷▷실에서는 본원 및 지역분원에 대한 고객지원용역 관리 체계 방안을 마련하여 각 지역분원에 통보하고 감사지적사례가 재발하지 않도록 업무에 철저를 기해 주시기 바랍니다. (통보)

[별첨1] 내부 규정

1. 윤리강령 제13조(투명한 정보 및 회계관리) 제3항

- ③ 임직원은 특정 개인이나 부서의 이익을 위해 허위 또는 과장보고를 하지 않으며 중요한 정보를 은폐하거나 독점하지 않는다.

2. 윤리강령 제8조(이해충돌회피) 제2항

- ② 임직원은 시험원과 개인 또는 부서간의 이해가 상충될 경우에는 시험원의 이익을 우선적으로 고려하여야 한다.

3. 임직원 행동강령 제8조의2(예산낭비 장치 강구) 제1항

- ① 임직원은 예산 절감을 위해 노력하여야 한다.

4. 복무규정 제5조(성실의무)

직원은 법령과 시험원의 제 규정을 준수하며 업무 완수에 대한 ☆☆☆을 진다.

5. 임용세칙 제22조(보직자) 제2항

- ② 보직자는 원장을 보좌하고, 소속직원을 지휘·감독하며 원장으로부터 위임된 사항에 대하여 ☆☆☆을 진다.

6. 임직원행동강령 제34조의2(소속 부서장의 역할) 제2항

- ② 부서장은 소속직원이 이 강령을 위반하지 않도록 적절한 예방조치를 취하여야 한다.

[붙임]

감사결과 처분 요구사항 처리요령

1. 처분요구사항의 조치기한은 아래와 같습니다.
 - 문책 사항은 1개월 이내 조치
 - 경고, 주의 사항은 10일 이내 조치
 - 시정요구사항은 1개월 이내, 개선, 권고, 통보사항은 2개월 이내 조치
2. 조치결과 통보는 아래와 같습니다.
 - 처분요구사항에 대해서는 제1항의 조치기한에 따라 이행을 완료하고 그 결과를 완료 후 15일 이내에 감사부에 통보하여야 함(내부감사규정 제24조 제1항 참조)
3. 이의 신청 및 적극행정 면책 신청
 - 내부감사규정 제24조(감사결과 조치) 제1항 및 제24조의 2(적극행정면책제도)에 따라 감사결과에 따른 이의가 있을 경우, 적극행정 면책 신청 사유가 있을 경우 그 이유를 명백히 하여 관계 증빙서류 등을 첨부하여 조치요구를 받은 날로부터 15일 이내에 신청할 수 있음
[별지1 이의신청서, 별지2 적극행정면책신청서]
4. 상기 처분요구사항은 처분요구일로부터 해당 조치 기일내에 처리 하여 주시고 그 결과를 공문으로 회신하여 주시기 바라며, 해당 조치 기일 이후 이행 여부 확인을 위해 사후관리 감사를 실시할 예정임을 알려드립니다.

[별지1] 감사결과 처분요구사항에 대한 이의신청서

감사결과 처분요구사항에 대한 이의 신청서

처분요구일자		처분요구종류	
제 목			
처분요구요지			
이의신청사유			
첨부 : 관계증빙서류 사본 ○○매 끝 . ○○○○년 ○○월 ○○일 이의신청자 ○ ○ ○ (인) 감 사 귀 하			

[별지2] 적극행정 면책 신청서

적극행정 면책 신청서

적극행정면책 신청 요지		
구체적 판단기준 내용	해당 여부	첨부서류
1. 업무처리의 공공의 이익 여부		
2. 업무의 적극적 처리 여부		
3. 업무처리 결과 발생 여부		
4. 고의나 중대한 과실 존재 여부		
가. 자체감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것		
나. 대상 업무의 처리에 필요한 자료 또는 정보를 충분히 검토하였을 것		
다. 법령에서 정한 행정절차를 거쳤을 것		
라. 결재권자의 결재를 거쳤을 것		
5. 기 타		

「공공감사에 관한 법률」 제23조의2, 같은 법 시행령 제13조의3 및 제13조의4, 내부감사규정 제24조의2에 따라 적극행정면책을 받기 위하여 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 소속 직책(직급) 성명

감 사 귀 하